

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3228/2543

นายสนชัย แก่นงาม กับพวก
นายปกรณ์ วิริยะ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/3, มาตรา 193/5, มาตรา 193/8, มาตรา 448

เหตุละเมิดเกิดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2538 วันครบกำหนด 1 ปี นับแต่วัน
ละเมิดคือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการ
โจทก์ฟ้องคดีวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งเป็นวันที่ศาลเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่
หยุดทำการ จึงเป็นการฟ้องภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทำละเมิดฟ้องโจทก์ไม่
ขาดอายุความ

เหตุละเมิดเกิดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2538 วันครบกำหนด 1 ปี นับแต่วัน
ละเมิดคือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการ
โจทก์ฟ้องคดีวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งเป็นวันที่ศาลเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่
หยุดทำการ จึงเป็นการฟ้องภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทำละเมิดฟ้องโจทก์ไม่
ขาดอายุความ

(สมชัย เกษขุมพล-ชวลิต ธรรมฤาษ-สุมิตร สุภาดุลย์)

ศาลจังหวัดบึงกาฬ - นายบุญเกียรติ ฤาชัยสา
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายธนัท วิรบุตร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>